

1500867-03.2021.8.26.0027

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LÍVIA ANTUNES CAETANO

Comarca: Iacanga

Foro: Foro de Iacanga

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... anteriores, inclusive pelo crime de tráfico, conforme Folha de Antecedentes às págs. 24/25 e 26/30 e as demais circunstâncias judiciais são todas as normais do tipo.

Assim, no caso em tela, considerando-se as condições pessoais do réu, é de rigor é a aplicação somente da pena de advertência sobre os efeitos do uso de drogas.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iacanga

Foro de Iacanga

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Padre Jorge Mattar, 150, Iacanga-SP - cep 17180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500867-03.2021.8.26.0027

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOÃO VITOR PAZ SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LÍVIA ANTUNES CAETANO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

JOÃO VITOR PAZ SILVA, devidamente qualificado nos autos, é acusado de incursão nas penas do artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, pelos fatos ocorridos no dia 26/02/2021, na Rua Tokuo Tanaka, 660, Centro, Iacanga/SP.

No mérito, analisadas as provas produzidas em juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa tem-se que a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fl. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão à fl. 07/08, pelos laudos periciais do exame químico-toxicológico (fls. 19/22), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por seu turno, também restou comprovada pelo conjunto probatório e recai

sobre a pessoa do réu.

As testemunhas, policiais militares, PM FÁBIO LUIZ CAPI ratificaram as versões apresentadas na fase inquisitorial, no sentido de que, durante um patrulhamento de rotina juntamente com o Cabo Belo, ao passar pela Rua Tokuo Tanaka, percebeu que um veículo GM/Astra se deslocou e estacionou em outro ponto da rua, na contramão de direção, logo após a passagem da viatura. Entenderam como caracterizada a atitude suspeita do réu, em razão do local em que estavam, conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas, e entenderam por bem abordá-lo e no interior do automóvel haviam duas pessoas e que durante a revista do veículo e com o condutor nada de ilícito foi encontrado, contudo, com o passageiro foram encontrados 3 pinos de "eppendorf", sendo dois no interior da boca e um preso à cintura.

O réu JOÃO VITOR PAZ SILVA, tanto em sede policial quanto em juízo, prestou declarações harmônicas com os fatos narrados pela testemunha de acusação, acrescentando que havia adquirido o entorpecente pelo próprio bairro conhecido popularmente como "lote", mas não soube indicar de quem, apenas para consumo pessoal.

Desta forma, tem-se que há elementos nos autos aptos a ensejar um decreto condenatório.

A conduta do agente de trazer consigo a droga para consumo pessoal faz da conduta um crime consumado.

Em adição a isto, o réu confessou ser usuário de drogas e que estava portando substância entorpecente.

No que concerne à validade da palavra dos policiais militares como prova, tem-se que nada há nos autos que indique que estes, por ocasião da abordagem do réu, tenham tido o intento deliberado de acusá-lo indevidamente ou tenham qualquer interesse em prejudicá-lo.

Não socorre o réu a tese defensiva no sentido de que a conduta seria atípica, por ser desprovida de potencial lesivo. O delito de porte de entorpecente tem como objeto jurídico, também, a saúde pública, que é relevante e fundamental para a vida em sociedade e lhe cabe, pois, a proteção penal.

A destinação da droga ("para uso próprio") em nada altera a objetividade jurídica acima mencionada. É que, embora a finalidade do agente seja o consumo da droga, a mera circulação da substância, decorrente da conduta de portá-la, é suficiente para expor a risco a incolumidade pública.

Ressalta-se que o crime descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 não pune o uso de drogas e, sim, as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo pessoal.

Quando a legislação ordinária tipifica e pune as condutas acima referidas, não o faz em ofensa aos princípios constitucionais que asseguram a intimidade da pessoa.

O tipo penal é completo, trazendo preceito primário e secundário. O que houve sim foi o afastamento da pena privativa de liberdade para tal delito, e nada mais. Não fosse assim o legislador não teria incluído tal conduta no Capítulo III - Dos crimes e das penas, da referida lei.

Em consonância a este entendimento, o julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A Turma, resolvendo questão de ordem no sentido de que o art. 28 da Lei

11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos) não implicou abolitio criminis do delito de posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, julgou prejudicado recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar conduta capitulada no art. 16 da Lei 6.368/76. Considerou-se que a conduta antes descrita neste artigo continua sendo crime sob a égide da lei nova, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja característica marcante seria a exclusão de penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva da infração penal. Afastou-se, também, o entendimento de parte da doutrina de que o fato, agora, constituir-se-ia infração penal sui generis, pois esta posição acarretaria sérias consequências, tais como a impossibilidade de a conduta ser enquadrada como ato infracional, já que não seria crime nem contravenção penal, e a dificuldade na definição de seu regime jurídico. Ademais, rejeitou-se o argumento de que o art. 1º do DL 3.914/41 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais) seria óbice a que a novel lei criasse crime sem a imposição de pena de reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou restrição da liberdade. Aduziu-se, ainda, que, embora os termos da Nova Lei de Tóxicos não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero equívoco na colocação das infrações relativas ao usuário em capítulo chamado 'Dos Crimes e das Penas'. [...]" (Inf. 456/STF RE 430105 QO/RJ, Min. Sepúlveda Pertence, 13.2.2007).

Não há que se falar em insignificância ou em atipicidade, pois os tribunais superiores já decidiram pela constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, posicionamento que esta magistrada compartilha.

Ressalte-se, por fim, que não há dúvida quanto à materialidade do delito. As substâncias apreendidas a fl. 07/08 foram periciadas (fl. 19/22) e se tratava de "cocaína".

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, é de rigor a procedência da pretensão acusatória estatal.

Passo a dosar a pena aplicável ao réu:

O réu ostenta condenações anteriores, inclusive pelo crime de tráfico, conforme Folha de Antecedentes às págs. 24/25 e 26/30 e as demais circunstâncias judiciais são todas as normais do tipo.

Assim, no caso em tela, considerando-se as condições pessoais do réu, é de rigor é a aplicação somente da pena de advertência sobre os efeitos do uso de drogas.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR PAZ SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Sem custas nesta fase, a teor do disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual n. 11.608/03, bem como por força do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado em razão do Convênio OAB-SP e DPE-SP.

O acusado foi advertido verbalmente em audiência sobre os efeitos maléficos do uso de drogas e das consequências da presente condenação criminal, como medida de economia processual e em atenção ao princípio constitucional da eficiência, dispensando-se, portanto, a designação de nova audiência para tal finalidade, ainda que esta sentença venha a ser objeto de recurso pelas partes.

Após o trânsito em julgado, promova-se a expedição das comunicações de praxe.

Por fim, dê-se baixa e arquivem-se.

Sentença publicada em audiência, foram intimadas.

Cumpra-se.

Iacanga, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA